

1500773-15.2022.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... para o combate aos delitos de tráfico (por exemplo, a Convenção de Viena, de 1991, de Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 154/91, especialmente quanto aos seus artigos 4º, "a", 6 e 7), não devendo o Poder Judiciário cancelar, mormente por duvidosas razões de política criminal, o descumprimento das obrigações internacionais assumidas.

Passo à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500773-15.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500773-15.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2077817/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 23753472 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 798/22/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2077817 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2077817 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 798/22/923 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DOS REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

LUCAS DOS REIS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 "caput" do(a) SISNAD, porque, segundo a peça acusatória, no dia 21 de março de 2022, por volta das 11h50, na Avenida Higino de Barros Camargo, nº 1, Parque Hippolyto II, na cidade e comarca de Limeira, trazia consigo, para fins de tráfico, 13 (treze) flaconetes contendo COCAÍNA, pesando no total aproximadamente 5,52g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado a apresentar defesa preliminar (fl. 121), a qual foi juntada às fls. 126/127, com denúncia recebida às fls. 128/129.

No dia de hoje, em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o réu.

Em debates, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa pugnou pela absolvição por atipicidade ou fixação de pena e regime mais favoráveis.

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.04/05, pelo boletim de ocorrência de fls.39/40, pelo auto de exibição e apreensão de fls.41, pelas imagens de fls.45/47, pelo laudo de constatação de fls.53/55, pelo laudo toxicológico de fls.101/103, bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é certa e deve ser imputada ao réu.

O réu, em audiência, confessou integralmente os fatos descritos na denúncia.

Estando a confissão em harmonia com os demais elementos de prova, notadamente os depoimentos dos policiais militares Felipe Ignácio Teixeira e Bruno Cardoso, a condenação é medida de rigor.

Não há, como quer a Defesa, que se falar em atipicidade por conta do princípio da insignificância.

O Brasil é signatário de convenções internacionais para o combate aos delitos de tráfico (por exemplo, a Convenção de Viena, de 1991, de Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 154/91, especialmente quanto aos seus artigos 4º, "a", 6 e 7), não devendo o Poder Judiciário cancelar, mormente por duvidosas razões de política criminal, o descumprimento das obrigações internacionais assumidas.

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, utilizo uma das condenações do réu a título de maus antecedentes (Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 3007729-85.2013.8.26.0320- fls. 57/58) e elevo a pena em 1/6, isto é, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, compenso agravante da reincidência (outra condenação do réu- Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0000379-44.2017.8.26.0551-fl. 56) com a atenuante da confissão e mantenho a pena anteriormente fixada.

Na terceira e última fase, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por conta da reincidência e maus antecedentes, todos por tráfico.

O regime inicial será o fechado por conta da reincidência e do disposto no art. 33, § 3º do CP.

No mais, dada a condição econômica desfavorável do réu, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo.

Não julgo extinta, desde logo, a punibilidade da pena de multa, como vinha fazendo em outros casos, enquanto pendente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Nº: 0023946-35.2022.8.26.0000 - Limeira.

Não há que se falar em detração, pois não atingido o requisito objetivo.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial e CONDENO o réu LUCAS DOS REIS, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, no patamar mínimo, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Incabível o direito de apelar em liberdade, pois o acusado permaneceu preso durante todo o processamento, não podendo a custódia cautelar ser tornada insubsistente justamente com a superveniência de sentença condenatória, mantidos os pressupostos da custódia cautelar.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça:

"Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

No mesmo sentido julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª

Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).
O réu deverá ser recomendado no estabelecimento prisional em que se encontra.
Declaro o perdimento dos bens e dinheiro apreendidos em poder do réu ora condenado.
Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido, bem como a destruição do carregador e das munições.
Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, já que com os interesses patrocinados pela Defensoria Pública.
Nos termos do art. 396 das NSCGJ, encaminhe-se, por e-mail, cópia desta sentença ao juízo da condenação e da execução para os fins dos arts. 95 e 117, inciso VI, do Código Penal.
Publicada em audiência, saem os presentes intimados.
Limeira, 4 de agosto de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA